

1508953-73.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/10/2022

... c) condenação anterior por crime de roubo majorado (processo 0073068-52.2008.8.26.0050, da 4ª Vara Criminal do Foro Central); d) condenação anterior por crime de furto (processo 0089633-28.2007.8.26.0050, da 24ª Vara Criminal do Foro Central); e) condenação anterior por crime de furto (processo 1501720-93.2018.8.26.0228, da 29ª Vara Criminal do Foro Central Criminal, com ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Sentença - Processo nº 1508953-73.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508953-73.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2099245/2020 - 08º D.P. BRAS, 11063771 - 08º D.P. BRAS, 2255/20/108 - 08º D.P. BRAS, 2099245 - 08º D.P. BRAS, 2255/20/108 - 08º D.P. BRAS, 2099245 - 08º D.P. BRAS, 2255/20/108 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO SARAIVA SOUSA

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

MARCELO SARAIVA SOUSA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 1/3), no dia 22 de abril de 2020, na Rua Sapucaia, 206, Mooca, nesta cidade e comarca, recebeu, em proveito próprio, um aparelho celular LG/K9, pertencente a Lucas Machado Tavares da Silva, sabendo ser produto de crime (cf. auto de exibição e apreensão a fls. 14 e B.O de fls. 11/13).

Narra a denúncia que segundo apurado, no dia 13 de abril de 2020, nesta cidade e

comarca, indivíduo não identificado subtraiu o celular enquanto a vítima estava no interior da estação de metrô Conceição (cf. B.O de fls. 27/28). Após o furto sobredito, o denunciado recebeu o aparelho, em proveito próprio, de pessoa desconhecida.

Extraí-se da inicial que na data do fato, policiais civis realizaram a prisão em flagrante do investigado pelo delito de furto de uma ferramenta, conduta apurada em autos próprios. Na busca pessoal, localizaram em poder de MARCELO um aparelho celular que, após efetuarem breve pesquisa, constataram se tratar de produto de furto.

Por decisão datada de 23 de abril de 2020 foi concedida liberdade provisória ao indiciado (fls. 62/64).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 12 de maio de 2020 (fl. 103).

O réu foi citado (fl. 121). A Defensoria Pública apresentou Resposta à Acusação (fls. 125/126).

Foi RATIFICADO o recebimento da denúncia oferecida (FL. 128).

Durante a instrução processual em juízo, foram ouvidas as duas testemunhas policiais civis e, em seguida, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em alegações finais, o Ministério Público requereu, em suma, seja a ação penal julgada procedente, com a condenação do Réu, nos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, requereu, em síntese, a absolvição do Réu, por insuficiência de provas, com fundamento no artigo 386, VII do CPP. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o crime de receptação culposa. Ainda subsidiariamente requereu a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a ação penal deve ser julgada procedente.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram, de forma clara e indubitável, a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que o acusado é seu autor, constatando-se a inegável autoria.

Ocorreu, de fato, o crime de receptação, cuja materialidade restou confirmada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 4/5), pelos Boletins de Ocorrência (fls. 11/13 e 30/31), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 17), pelo Auto de Entrega (fl. 77), bem como pela prova oral colhida em juízo.

Não há dúvidas de que o celular que estava em poder do réu era produto de crime de furto.

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

Ao ser ouvida em juízo a testemunha policial civil José Luis Soares França narrou, em síntese, que o réu foi detido por um outro motivo e na delegacia foi feita revista pessoal, sendo localizado o celular que ele estava usando. Pesquisado o Imei do celular constou como produto de furto. O réu preferiu se calar, não sabia informar a origem. O réu foi detido por um furto em uma loja de peças e foi levado para a delegacia.

Também foi ouvida em juízo a testemunha policial civil Marcelo Hideo Nakahara que relatou, em suma, que tudo começou com uma ocorrência de furto e na delegacia consultaram o aparelho, sendo verificado que se tratava de produto de furto. Foi feita uma revista. O réu não falou como o celular chegou à posse dele.

Ao ser interrogado em juízo, o réu admitiu a autoria. Em suma, o réu aduziu que está com 48 anos de idade. Está preso desde 1º de junho de 2022 em uma tentativa de furto de produtos de higiene pessoal em Drogaria, recebeu pena de 1 ano e 6 meses no inicial fechado. Infelizmente por motivo de força maior e até mesmo uso de crack ingressou nessa vida de delitos há algum tempo e tem algumas condenações e em nenhuma delas deixou de ser réu confesso. Tudo isso veio à tona pelo fator predominante do uso de crack. O porte ilegal que teve foi em 1999. A primeira condenação que recebeu foi em 2008, por roubo, sem arma. No dia dos fatos estava em porte de um celular LG de uma pessoa "Neto" que havia passado esse telefone, não informando que seria produto de furto. Devido a estar na vida "delinquente", "Neto"

deu o telefone ao interrogando, para ser contato direto entre o interrogando e "Neto".

Sabe-se que o valor probatório da confissão é relativo, assim como todas as demais provas. No entanto, vale a confissão corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Consoante os ensinamentos de Júlio Fabbrini Mirabete, em Código de Processo Penal Interpretado, oitava edição, Editora Atlas, pág. 469: "(...) a confissão, livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos".

E nos magistérios de Guilherme de Souza Nucci, em Manual de Processo Penal, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição 2007, pág. 411: "A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa – que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório – é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, em regra, na polícia".

Consoante elucidativo julgado do TACRSP, extraído do Código Penal Interpretado (MIRABETE, Julio Fabbrini. 2ª edição. Editora Atlas):

"Na receptação, a apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, impondo-se justificativa inequívoca, assim, se esta for dúbia e inverossímil, transmuda-se a presunção em certeza, autorizando, assim, a condenação" (RT 746/629).

Com efeito, o tipo penal previsto no artigo 180 do Código Penal traz cinco núcleos verbais, sendo um deles a conduta de receber coisa que sabe ser produto de crime. Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais civis merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defesa não apresentou qualquer razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador." (RT 616/286-7).

Dessa forma, considerando que nada há nos autos para infirmar as palavras dos policiais civis, não é lícito presumir que queiram prejudicar o acusado, pois agem na defesa da coletividade, sendo, pois, seus depoimentos dignos de credibilidade. Assim, diante do conjunto probatório colhido nos autos, inarredável a presença do elemento subjetivo do tipo, pois não sobreveio prova idônea apta a infirmar o conhecimento da origem ilícita do bem receptado, tornando inequívoca a presença do dolo.

Todas as provas colhidas não dão margem para outra conclusão senão a demonstração da materialidade do delito narrado na denúncia, bem como a autoria do réu, sendo suficientes para o seguro decreto condenatório.

Passo à aplicação da pena, com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em primeira fase, verifico que o réu, além de reincidente, circunstância que somente será apreciada em segunda fase da aplicação da pena, ostenta outros antecedentes desabonadores. Com efeito, conforme se infere da Certidão Estadual de Distribuições Criminais acostada as fls. 48/53, o réu ostenta: a) condenação anterior como incurso no art. 10, caput da Lei 9.437/97 (processo nº 0000162-87.2003.8.26.0002, da 1ª Vara Criminal do Foro Regional de Santo Amaro, com trânsito em julgado para a Defesa aos 08/03/2009); b) condenação anterior por crime de furto qualificado (processo nº 0068697-21.2003.8.26.0050, da 17ª Vara Criminal do Foro Central); c) condenação anterior por crime de roubo majorado (processo 0073068-52.2008.8.26.0050, da 4ª Vara Criminal do Foro Central); d) condenação anterior por crime de furto (processo 0089633-28.2007.8.26.0050, da 24ª Vara Criminal do Foro Central); e) condenação anterior por crime de furto (processo 1501720-93.2018.8.26.0228, da 29ª Vara Criminal do Foro Central Criminal, com

trânsito em julgado para a Defesa aos 23/01/2019). Esse histórico denota que o acusado tem conduta socialmente reprovável. As condenações anteriores não foram suficientes para corrigir sua conduta. Assim, nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, partindo de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena diante da presença concomitante da agravante da reincidência (conforme fundamentação acima e certidão as fls. 48/53), e da atenuante da confissão espontânea, efetuo a compensação de uma pela outra, mantendo a pena fixada na primeira fase.

Ante a inexistência de outras circunstâncias a serem apreciadas, torno pena final 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Regime de cumprimento da pena.

O regime inicial para cumprimento da pena será o fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "a", e § 3º, do Código Penal. O réu é reincidente em crime patrimonial e apresenta maus antecedentes. Registre-se que não há como aplicar, no presente caso, o disposto na súmula 269 do Colendo STJ, que admite a adoção de regime semiaberto para o reincidente, pois, para a sua adoção, mister que, além da pena ser inferior ou igual a quatro anos, sejam favoráveis as circunstâncias judiciais, o que não é o caso dos autos.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal. Com efeito, não basta o preenchimento dos requisitos objetivos para referida substituição (quantidade de pena e não ter sido o crime praticado com violência ou grave ameaça a pessoa). É preciso, ainda, que estejam presentes os requisitos subjetivos previstos nos incisos II e III do artigo 44 do CP. Verifica-se, no caso, a presença da agravante da reincidência em crime doloso, sendo que, em face das condenações anteriores, a medida não é socialmente recomendável, nos termos do § 3º do citado artigo.

DISPOSITIVO.

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado MARCELO SARAIVA SOUSA, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal, impondo, por isso, a pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como o pagamento de 11 dias-multa, já prevista no tipo penal.

A pena de multa será calculada por seu valor unitário mínimo, atendendo ao disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Considerando que o réu respondeu a esse processo em liberdade, faculto eventual recurso em liberdade.

Nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no "Rol dos Culpados" e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Encaminhe-se cópia da sentença à vítima (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 10 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA